佛冈石角“3·17”一般农村在建民房高处坠落事故调查报告

佛冈县石角镇观山村“3·17”高处坠落事故调查组

2023年5月30日

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）相关人员情况.....2
二、事故发生经过和应急处置.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）事故应急救援善后处置情况.....6
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6
（一）伤亡人员情况.....6
（二）事故直接经济损失.....7
四、事故原因及性质认定.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....8
五、事故责任认定及处理建议.....8
（一）对相关责任人的责任认定和处理建议.....8
六、事故防范和整改措施.....9

佛冈石角“3·17”一般农村在建民房高处坠落事故调查报告

2023年3月17日上午10时许，位于石角镇观山村西元村民小组一在建民房工地发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安委办关于对佛冈县“3·17”一般高处坠落事故调查处理工作挂牌督办的函》要求，佛冈县人民政府于2023年3月28日依法成立了由县府办副主任范继洲为组长，县府办、县住房和城乡建设局、县应急管理局、县公安局、县总工会、县自然资源局、县农业农村局及石角镇有关人员组成的佛冈县石角镇观山村“3·17”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，佛冈县石角镇“3·17”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

事故发生单位是一栋农村在建民房，地址位于佛冈县石角镇观山村西元村民小组，房主是钟*敏夫妇（丈夫钟*敏、妻子陆*婷），房屋未办理宅基地审批等相关用地手续[1]，该民房于2022年12月份开始动工，建筑面积约190平方米，占地约64平方米，共两层半，钟*敏于2022年12月1日与曾*华签订承包合同，整栋房屋由曾*华半包形式承建（具体为房主负责提供施工材料，曾*华负责工程施工项目）。随后曾*华通过口头约定方式聘请了郑*诗、钟*添等人，让郑*诗找人来做砌砖部分的工作，郑*诗找了蒋*时两人组成砌砖班组，两人共同负责整栋房屋的砌砖工作。事故发生时两人正在进行房屋第三层的砌砖工作。

（二）相关人员情况

蒋*时，男，汉族，1963年1月生，湖南永州祁阳人，身份证号：432930********027X，在建民房工地工人，负责协助郑*诗砌砖工作，在本次事故中死亡。

曾*华，男，汉族，1963年2月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0357，在建民房建筑工程承包人。

郑*诗，男，汉族，1965年10月生，湖北公安埠河人，身份证号：421022********2514，在建民房工地工人，负责砌砖工作。

钟*添，男，汉族，1956年3月生，广东佛冈石角人，身份证号：440128********0317，钟*敏的兄长，在建民房工地工人，负责

[1] 事发在建民房未获得《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》。

吊砖工作。

钟*敏，男，汉族，1958年10月生，广东佛冈石角人，身份证号：440128********0019，在建民房房主。

陆*婷，女，汉族，1962年7月生，广东佛冈石角人，身份证号：440128********0061，钟*敏的妻子，在建民房房主。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2023年3月17日上午10时许，郑*诗、蒋*时、钟*添等工人正在位于佛冈县石角镇观山村西元村民小组钟*敏夫妇的在建民房工地建筑施工，其中，钟*添在三楼一侧吊砖，郑*诗在三楼楼梯间（另一侧）砌砖，蒋*时在三楼从钟*添处将吊上来的砖搬运给郑*诗，为方便行走，蒋*时在铺设于楼梯中空对上的木质模板上行走搬砖，行走搬砖过程中模板断裂，蒋*时从三楼摔落至一楼，郑*诗、钟*添等人听到声响后立刻跑到一楼，将身上流血的蒋*时抬出，并让附近村民帮忙拨打120叫救护车，约10分钟后救护车到达，曾*华也赶到现场，救护车将蒋*时送至佛冈县人民医院抢救，约半个小时后抢救无效死亡。



图 1 在建民房工地外立面



图 2 在建民房工地内部一楼



图 3-5 在建民房工地内部二楼



图 6 在建民房工地内部三楼铺设的模板



图 7 在建民房工地内部三楼铺设的模板

（二）事故应急救援善后处置情况

1.石角镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，事故调查组对现场进行了勘察和保护，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故，政府应急处置评估为良好。

2.事故发生后，石角镇人民政府牵头组织在建民房工程承包人、房主和死者家属多次进行协调，但由于工程承包人、房主和死者家属预期金额差距过大，一直未就赔偿达成一致意见，三方决定诉诸法律程序解决相关赔偿事宜。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者蒋*时，男，60岁，汉族，身份证号：432930********027X，湖南省永州市祁阳市浯溪街道********人。

（二）事故直接经济损失

因截至事故调查报告完成前，钟*敏夫妇、曾*华均未能与蒋*时家属达成赔偿协议，直接经济损失未能准确统计。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.施工人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，存在侥幸心理，作业过程未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

2.施工现场未设置必要的安全防护设施（如设置安全护栏、搭设安全网等）。

（二）间接原因

1.工程承包人曾*华未办理营业执照[2]，未制定安全生产规章制度，未严格开展安全生产教育和培训；未保证安全生产条件的投入，未为蒋*时等作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督其佩戴使用；未有效组织安全检查，对存在较大风险的木质模板未采取管控措施，施工现场安全管理缺失。

2.在建民房房主钟*敏夫妇在未获得农村宅基地审批和农村宅基地建房规划许可的情况下，未经批准在石角镇观山村建房，

2[?] 事发在建民房占地约64平方米，共两层半。根据《清远市村庄规划建设管理条例》第二十五条规定：建设三层（含三层）以上建筑物的，鼓励聘用具有相应资质的施工单位。

且在施工建设期间没有落实施工方的安全职责，对施工安全工作的统一协调、管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，佛冈县石角镇“3·17”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员作如下处理:

1.蒋*时，在建民房工地工人。其未经安全培训合格从事建筑施工作业，安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在施工工地未佩戴个人防护用品，在未采取安全防护的情况下进行高处作业，对事故发生负有责任。因其已在事故中死亡，建议免于追究。

2.曾*华，在建民房建筑工程承包人，个体老板。其未办理营业执照，未对施工现场设置必要的安全防护设施（如设置安全护栏、搭设安全网等），未为施工现场作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未制定相应的安全生产规章制度，未做好施工现场的安全管理，未及时发现并消除事故隐患等行为，对事故发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条等相关法律法规规定，对其实施行政处

罚。

3.钟*敏夫妇，在建民房房主。其在建民房未获得农村宅基地审批和农村宅基地建房规划许可，属违建，同时其也未落实建设方的施工安全职责，统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任，建议石角镇政府对其违法建设行为进行查处。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强农村在建民房安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议:

（一）加强属地监管责任。石角镇政府要认真汲取本起事故教训，切实履行属地监管责任，开展全覆盖、拉网式建筑施工安全生产大排查、大巡查，重点检查是否未批先建，工程承揽者、现场施工人是否符合相关安全管理规定，避免类似事故的发生。各镇要落实安全生产“一盘棋”制度，扎实开展建筑施工安全大排查、大整治行动，加强农村在建民房安全监管，要突出落实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作、落实安全防范措施，严厉查处有关违法违规行为。

（二）加强业务指导。县农业农村局、县自然资源局要加强指导各镇开展宅基地审批管理工作，依职责督促各镇对农村宅基地和住宅建设活动开展属地动态巡查，禁止非法占用宅基地建住宅等违法违规行为。县住房和城乡建设局要加强指导各镇开展农村

住房建设的管理工作，指导各镇深入开展农村在建房屋安全隐患排查整治。

（三）加强安全宣传和警示教育。各镇人民政府和有关部门要针对此次事故暴露出来的问题，结合近年全国其他地区发生的农村在建民房事故典型案例，认真分析研究，有针对性地开展安全宣传和警示教育，普及建筑施工法律法规和安全施工相关知识，增强农村群众建房法律意识和安全意识。要组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。